

감사결과처분(요구)서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분 요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 『국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙』 제70조제1항 규정에 의거, 각 중앙
관서의 장 또는 계약담당공무원은 동법 시행령 제60조제1항 본문에 따라 공사
계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라
하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자
책임 구분을 할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여
하자담보책임기간을 정해해야 한다. <개정 1999. 9. 9, 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>

- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다.): 『건설산업기본법』 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
- 『공동주택관리법』에 따른 전기공사: 『공동주택관리법』 시행령 제36조제1항 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『전기공사업법』에 따른 전기공사: 『전기공사업법』 시행령 제11조의2 및 [별표 3]의2에 따른 기간
- 『정보통신공사업법』에 따른 정보통신공사: 『정보통신공사업법』 시행령 제37조에 따른 기간
- 『소방시설공사업법』에 따른 소방시설공사: 『소방시설공사업법』 시행령 제6조에 따른 기간
- 『문화재수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사: 『문화재수리 등에 관한 법률 시행령』 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
- 『지하수법』에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

2. 현황 및 지적사항

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2022년 △△△ 적상망우리 화장실 정비공사	51,000	2022.06.05.~06.28.	

○ 공종별 하자담보책임기간 현황

공종	하자담보책임기간 산정 현황		비고 (사무소 산정 하자담보책임기간)
	건설산업기본법	사무소	
타일공사	1년	1년	2022.06.28.~2023.06.27.
방수공사	3년	1년	2022.06.28.~2023.06.27.
창호공사	1년	1년	2022.06.28.~2023.06.27.
도장공사	1년	1년	2022.06.28.~2023.06.27.

○ △△△△△△△△△△△는 “2022년 △△△ 적상망우리 화장실 정비공사”를 계약 체결 후 준공처리를 하였으나, 하자담보책임기간 산정시 각 공종별 관련 법령에서 정한 하자담보책임기간을 산정하지 않고 모든 공종에 대해 일괄 1년 담보책임기간을 산정하여 하자보증서를 청구하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 2022년 △△△ 적상망우리 화장실 정비공사 담보책임기간을 공종별로 재산정하여 하자보증서 청구

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련